

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2295/2532

กระทรวงการคลัง

โจทก์

นายเหรียญ สืบพันธุ์

จำเลย

นายเหรียญ สืบพันธุ์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 234, มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งยืนตามคำ
ปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์จำเลย คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงเป็นที่สุดตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 236 จำเลยไม่มีสิทธิยื่นฎีกาคำสั่งของ
ศาลอุทธรณ์อีกจึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า ฎีกาคำสั่งของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมายที่เป็นสาระแก่คดีอัน
ควรได้รับการวินิจฉัยจากศาลสูง ซึ่งทั้งคดีของจำเลยมีเหตุผลสมควรที่จะฎีกาคำสั่ง
ศาลอุทธรณ์ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาคำสั่งของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

กรณีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้ขับไล่จำเลยออกจากที่ดินที่จำเลยเช่า
โจทก์อยู่ จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าอุทธรณ์ของจำเลยข้อ 3(ก) เป็นอุทธรณ์
ในปัญหาข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
224 ส่วนอุทธรณ์ข้อ 3(ข)(ค) แม้เป็นปัญหาข้อกฎหมาย ก็เป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็น
สาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 225 จึงไม่รับอุทธรณ์จำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาคำสั่งดังกล่าว(อันดับ 50)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 54)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลย คำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นนี้ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลอุทธรณ์ได้มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นที่ไม่รับ
อุทธรณ์ของจำเลย คำสั่งของศาลอุทธรณ์เช่นนี้ย่อมเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยชอบแล้ว ให้ยก
คำร้อง

(เป็นทิพย์ สุจริตกุล-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปรีชา ธนानันท์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ